

0001425-76.2018.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jadson Luis da Costa Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

JADSON LUÍS DA COSTA OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 09 de agosto de 2018, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

0001425-76.2018.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001425-76.2018.8.26.0537

2018/001653

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jadson Luis da Costa Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

JADSON LUÍS DA COSTA OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 09 de agosto de 2018, por volta das 13:15 horas, na Rua Padre Antônio Tomás, altura do n.º 387, viela 03, Bairro Vila Nogueira, adquiriu e trazia consigo, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Foi concedida liberdade provisória ao réu, mediante a imposição de medidas cautelares, na audiência de custódia (fls. 76/78). O alvará de soltura foi cumprido em 10.08.18 (fls. 83). Apresentada defesa prévia (fls. 110/114), a denúncia foi recebida em 20.07.22 (fls.

129/130). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais. A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, a redução do art. 33, § 4.º, fixação de regime aberto e perda do dinheiro apreendido. O defensor do réu requereu a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificado para o art. 28 ou em caso de eventual condenação, que seja considerada primariedade, que não seja aumentada a pena pela quantidade, a aplicação da redução do art. 33, §4.º no máximo e regime aberto e substituição por restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 05), o acusado permaneceu calado.

Em juízo, negou ter praticado o crime, alegando que no momento que ia pegar a droga, o traficante fugiu e ele também. Narrou que correu, porque se assustou, apesar de não ter pegado a droga. Não estava com drogas. Nunca foi processado. Trabalha como conferente de móveis, sendo registrado. Não conhecia os policiais. Informou que não viu onde os policiais acharam a pochete com drogas.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 03/04), disseram que acusado estava na via pública e tentou se evadir, sendo abordado. Relataram que em poder do réu apreenderam uma "nécessaire" contendo a quantia de R\$ 17,00, 52 trouxinhas de maconha, 48 invólucros de "crack" e 20 supositórios de cocaína. Afirmaram que o réu confessou.

Marcelo (policial), em juízo, informou que o local é ponto de tráfico, o réu tentou se evadir, o abordaram e dentro de uma bolsa apreendida em poder dele havia porções de drogas e uma quantia em dinheiro. Acha que o réu confessou. Não viram o réu comercializando. Não conhecia o réu anteriormente. Havia pessoas no local, mas não perto dele.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Maurício. O réu confessou. Não conhecia o réu anteriormente. Informou que não fizeram "campana" e que o réu foi abordado por estar no local conhecido como ponto de tráfico e se evadir.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 12/13 - 52 trouxinhas de maconha, 48 invólucros de "crack" e 20 porções de cocaína) e diversidade (maconha, "crack" e cocaína), o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que foi apreendido dinheiro (fls. 12), bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Portanto, não é caso de absolvição.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

A negativa do réu está isolada nos autos, posto que não faz o menor sentido se evadir se estava no local e não havia pegado a droga, ademais isso é desmentido

pelo depoimento dos policiais que informaram que apreenderam em poder dele uma bolsa ("nécessaire") com porções de entorpecente e dinheiro

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (52 trouxinhas de maconha, 48 invólucros de "crack" e 20 porções de cocaína), demonstram que se destinava ao tráfico.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 16/19) e laudo definitivo (fls. 124/127).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 142/144).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado.

Diminuo a pena de 1/2, considerando a quantidade média de drogas apreendidas (52 trouxinhas de maconha, 48 invólucros de "crack" e 20 porções de cocaína) já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros e enorme de quilos, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º).

Estabelecendo a lei a redução entre um sexto a dois terços o réu não tem direito à redução no máximo legal. Ademais, a quantidade de droga não foi considerada na pena-base, pelo que pode ser levada em conta para aplicar o redutor. Observo que o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 se reporta ao art. 59 do Código Penal, o qual diz respeito à fixação da pena, ou seja, individualização da pena, o que abrange toda a pena e não apenas a pena-base, pelo que obviamente pode a quantidade de droga ser considerada no redutor. Inclusive inúmeros Acórdãos confirmaram sentenças deste juízo no mesmo sentido, pelo que pode se dizer que há jurisprudência.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, confessou na fase policial, demonstrando arrependimento e que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis e foi afastado pela jurisprudência do STF e do STJ o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO JADSON LUÍS DA COSTA OLIVEIRA à pena de 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Custas "ex lege" (Lei n.º 11.608/03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 12 e 36) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto à "nécessaire" da marca Kit Gire, apreendida (fls. 12) e já periciada (fls. 102/103), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessam mais aos autos, podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração total das drogas apreendidas (fls. 12/13), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art.

63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e efetue-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 30 de junho de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA